

תאריך חתימת המסמך: 15.9.25

ת"א 25-07-25362

בבית משפט השלום

בחדרה

התובעת:

טכניקה בוקשטיין אחזקות וניהול בע"מ ח.פ. 514687391

רח' התרופה 4, נתניה

טל': 09-7448344

דוא"ל: nfo@tbmltd.co.il

על ידי ב"כ: עו"ד אליהו עמר (מ.ר.: 36656) ו/או אח'

מרח' הלל יפה 11 חדרה 3820320

טל': 073-2655555, פקס: 04-6248682

דוא"ל: ifat@amarlaw.co.il

-נגד-

הנתבעים:

1. רומנוב יצחק ת.ז. 303656177

מרח' יפה נוף 21 דירה 46, חדרה

טל': 054-8157673

2. רומנוב איריס ת.ז. 312063332

מרח' יפה נוף 21 דירה 46, חדרה

טל': 054-8157672



צד ג' :

בנק מסד בע"מ

סניף חדרה 517

רח' הנשיא 21, חדרה

בקשה דחופה

להרחבת צו עיקול זמני

-במעמד צד אחד-

בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו ולהרחיב את צו העיקול הזמני שניתן ביום 16.7.25 (להלן: "צו העיקול") כך שיחול גם על כל הכספים ו/או נכסים ו/או זכויות של הנתבעים עד לגובה סכום התביעה, אצל צד ג' שפרטיו כמפורט לעיל:

ואלו נימוקי הבקשה:

1. ביום 9.7.25 הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבעים ע"ס של 2,135,620 ₪.

2. בד בבד עם הגשת התביעה, הגישה התובעת בקשה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד אצל צדדי ג', המחזיקים שפורטו בבקשה (להלן: "הבקשה").

מצ"ב העתק הבקשה והתצהיר הנלווה לה, למתן צו עיקול זמני ללא נספחיה מסומן 1

3. ביום 16.7.25 נעתר בית המשפט הנכבד לבקשה.

4. נכון לעת זו ובהתאם לתשובות שהתקבלו מאת צדדי ג' ל א נתפסו כספים שכן הנתבעים לא מנהלים אצלם חשבון בנק.

מצ"ב העתק תשובות הבנקים נספחיה מסומן 2

5. בימים אלה, נודע לתובעת כי הנתבעים מנהלים חשבון בנק אצל צד ג' הנ"ל.

6. לתובעת חשש רציני כי אי הטלת צו העיקול הזמני, אצל צד ג' הנ"ל, תאפשר לנתבעים להבריח כספים אלה ולהעלים אותם על מנת למנוע מהתובעת לגבות את החוב מושא תיק זה.

7. כמפורט בבקשה, סכום החוב מושא התביעה אינו מבוטל ונכון ליום הגשת הבקשה עמד על סך של למעלה מ-2 מיליון ₪.

8. כמפורט בבקשה המדובר במעשה תרמית וגזל מתוחכמים שביצעו הנתבעים כלפי התובעת, הנתמכים במסמכים מהימנים, ובראיות מוצקות המוכיחות את מעשה התרמית והגזל.

9. הנתבע בעודו מקבל שכר מאת התובעת, יחד עם הנתבעת, "גנבו" את לקוחות התובעת, ביצעו עבודות עבור הלקוחות, על חשבון התובעת – תוך שימוש בחומרים של התובעת ובעובדיה ואת השכר – במעשה מרמה ברור ומובהק – קיבלו לכיסם.

10. הראיות הינן ברורות, ומדובר במסמכים שיצאו תחת ידי הנתבעים, לרבות תכתובת מייל, חשבוניות, כמפורט לעיל.

11. בנסיבות אלה, קיים חשש כן ורציני כי לכשיוודע לנתבעים דבר קיום התביעה הם יפעלו לבצע דיספוזיציות בכספים ו/או בזכויותיהם אצל צד ג', בניסיון להתכחש מזכאות להם ובאופן שיסכל או יכביד על ביצוע פסק הדין לכשינתן.

12. אם לא יוטל עיקול כמבוקש, הנתבעים ימשיכו במסכת הרמיה, יבריחו את רכושם והתובעת תישאר מבלי יכולת להפרע מהם.

13. ככל שלא ינתן צו עיקול על כספים אלה, לא תוכל התובעת לגבות את סכום פסק הדין, לכשינתן.

14. חשש זה מתגבר נוכח, התנהלות של הנתבעים, שלא בחלו בכל דבר, פעלו ברמאות מובהקת מתוך תאוות בצע וגזלו את התובעת, תוך שהם אדישים לנזקים העצומים שהם גורמים לתובעת ולעובדיה, אשר עלולים היו להמצא ללא עבודה.

15. נוכח האמור לעיל אף עולה כי הנזק שייגרם למבקשת אם לא יינתן הסעד הזמני יהא רב לאין שיעור לעומת הנזק שייגרם למשיבים אם יוטלו העיקולים כמבוקש. יתרה מכך, העיקולים המתבקשים, היה ויוטלו, אינם פוגעים במשיבים במידה העולה על הנדרש.

16. בקשה זו מוגשת ללא תצהיר היות והיא נסמכת על העובדות שהובאו בתצהיר התומך הבקשה.

17. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להרחיב את צו העיקול שניתן ביום 16.7.25 כך שיחול גם אצל צד ג' שפרטיו לעיל וכמפורט בבקשה זו.

18. ככל שייעתר בית המשפט הנכבד לבקשה זו מתבקש הוא להורות כי הבטוחות שהפקידה התובעת, בהתאם להחלטה מיום 16.7.25 יחולו גם על החלטתו בענין הרחבת העיקול, כמבוקש.

אליהו עמר עו"ד ונוטריון

מ.ר. 36656

הלל יפה 11 חדרה

אליהו עמר, עו"ד

ב"כ התובעת



תוכן הנספחים (עמוד 1 מתוך 1)

שם המסמך	עמוד
נספח 1: 1- העתק הבקשה והתצהיר הנלווה לה למתן צו עיקול זמני ללא נספחיו (עמודים 6 עד 24)	6
נספח 2: 2- העתק תשובות הבנקים (עמודים 26 עד 30)	26



נספח 1 :

1- העתק הבקשה והתצהיר הנלווה לה
למתן צו עיקול זמני ללא נספחיו

(עמודים 6 עד 24)





תאריך חתימת המסמך: 8.7.25

בבית משפט השלום

בחדרה

התובעת:

טכניקה בוקשטיין אחזקות וניהול בע"מ ח.פ. 514687391

רח' התרופה 4, נתניה

טל': 09-7448344

דוא"ל: nfo@tbmltd.co.il

על ידי ב"כ: עו"ד אליהו עמר (מ.ר: 36656) ו/או אח'

מרר' הלל יפה 11 חדרה 3820320

טל': 04-6248682, פקס: 073-2655555

דוא"ל: ifat@amarlaw.co.il

-נגד-

הנתבעים:

1. רומנוב יצחק ת.ז. 303656177

מרר' יפה נוף 21 דירה 46, חדרה

טל': 054-8157673

2. רומנוב איריס ת.ז. 312063332

מרר' יפה נוף 21 דירה 46, חדרה

טל': 054-8157672

צדדי ג':

1. בנק לאומי לישראל בע"מ, הנהלה ראשית – אבא הלל, לוד
 2. בנק הפועלים בע"מ, הנהלה ראשית – מנחם בגין 5, בית דגן
 3. בנק דיסקונט לישראל בע"מ, הנהלה ראשית – מתחם ה- 1000 ראשון לציון
 4. בנק מזרחי טפחות בע"מ, הנהלה ראשית – אבא הלל, לוד
 5. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ הנהלה ראשית – מתחם ה- 1000 ראשון לציון
 6. משרד הרישוי- חולון ת.ד. 90
 7. לשכת רישום מקרקעין בחיפה, שד' פל ים 15, חיפה
- על זכויות הנתבעים בגוש 7731 חלקה 381
בהתאם לנסח המצורף והמסומן א' (ראה עמ' 32 לנסח)

בקשה למתן צו עיקול זמני

-במעמד צד אחד-

בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו לפי תקנה 103 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות") ולהטיל עיקולים זמניים ברישום על כל זכויות ו/או כספים של הנתבעים אצל צדדי ג' שפרטיהם לעיל, הכל על מנת להבטיח את גביית סכום התביעה בבוא היום.

ואלה נימוקי הבקשה:

כללי:

1. בד בבד עם הגשת בקשה זו הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבעים (להלן: "התביעה") במסגרתה התבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 2,135,620 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל וכן בתשלום הוצאות משפט, לרבות שכ"ט עורך דין.
2. עניינה של התביעה, הוא חיובם של הנתבעים, להשבת כספים שנגזלו ונגנבו על ידם, ברמיה, תוך שהם מסבים לנזקים עצומים לתובעת שסופם מי ישורנו. הנתבעים פעלו בנוכלות, בתחכום ובעזות מצח לרמות ולגזול את התובעת.
3. בתביעה פורטו מקרי הגזל והרמיה, אשר התגלו נכון לעת זו והמגובות בראיות מוצקות. התובעת מעריכה, כי מלבד המקרים המתוארים בתביעה זו, פעלו הנתבעים במקרים נוספים, שטרם התגלו. בנסיבות אלה מוגשת בקשה זו.
4. במהלך תקופת עבודת הנתבע אצל התובעת מיום 4.8.23 ועד ליום 4.5.25, פעלו הנתבעים בצוותא חדא ובתיאום מלא, לרמות את התובעת ולגזול ממנה את הכספים המגיעים לה מאת לקוחותיה. הנתבעים העבירו במרמה את הכספים המגיעים לתובעת, לכיסם האישי, תוך שהם עושים שימוש בעסק שמפעילה הנתבעת, שלכאורה היתה אמורה לעסוק בעיצוב פנים ולא בתחום מומחיות התובעת.
5. ייאמר כבר עתה, כי הנתבע, היה מבצע עבודות עבור לקוחות התובעת, באמצעות עובדים, משאבים, חומרים וכו' של התובעת, ואת הכסף בגין עבודות אלה, שהיה אמור להיות משולם לתובעת, היו הנתבעים מעבירים לכיסם, באמצעות העסק אותו ניהלה הנתבעת ובה בעת קיבל הנתבע משכורת מאת התובעת. הנתבעת היתה שותפה פעילה וחיונית של הנתבע להשלמת התרמית. בידי התובעת ראיות מוצקות להוכחה, כי היא זו שביצעה את העבודות ואשר הכספים בגינן הועברו לנתבעים!
6. שיטת פעולה נוספת בה, פעלו הנתבעים, היא רכישת סחורה מעבר לנחוץ לתובעת ומכירת העודפים לאחרים, והעברת הכסף לכיסם. עוד, פעלו הנתבעים ומכרו ברזל של התובעת לסוחר ברזל, כאשר את התשלום בגין כך קיבלו ממנו במזומן.
7. אין מילים לתאר את הנזק העצום שנגרם לתובעת. מלבד הנזק הכספי, התדמיתי, איבוד לקוחות ועוד. התובעת אשר אמונה על פרנסתם של כ-30 בתי אב, היתה עלולה להגיע לכדי קריסה. בנסיבות אלה ועל מנת להמנע מקריסת התובעת נאלץ מנהלה, מר יוסי עוזר, להזרים כספים לתובעת מהונו האישי בסך של מעל מיליון ₪. מנהל התובעת הוציא את כספיו האישיים לטובת התובעת בעוד הנתבעים, מוציאים במרמה את כספי התובעת לטובתם האישית.

8. בד בבד עם הגשת תביעה זו, פועלת התובעת להגשת תלונה במשטרת ישראל בגין מעשי הנתבעים, בין היתר, עבירות פליליות בשל גניבה בידי מנהל בניגוד לסעיף 392 לחוק העונשין התשל"ז-1977 (להלן: "החוק"), גניבה בידי מורשה בניגוד לסעיף 393 לחוק, גניבה בידי עובד בניגוד לסעיף 391 לחוק, רישום כוזב במסמכי תאגיד בניגוד לסעיף 423 לחוק, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בניגוד לסעיף 415 (סיפא) לחוק וכן בחשד ממשי לביצוע עבירות של הלבנת הון.
9. התובעת תטען, כי במעשיהם כפי המפורט בכתב תביעה זה, ביצעו הנתבעים עוולת "גזל" כהגדרתה בסעיף 52 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) שלשונו:
- "גזל הוא כשהנתבע מעביר שלא כדין לשימוש עצמו מיטלטלין שהזכות להחזיקם היא לתובע, על ידי שהנתבע לוקח אותם, מעכב אותם, משמיד אותם, מוסר אותם לאדם שלישי או שולל אותם מן התובע בדרך אחרת."**
10. התובעת תטען, כי הנתבעים ביצעו עוולת "תרמית" כהגדרתה בסעיף 56 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) שלשונו:
- "תרמית היא הציג כוזב של עובדה, בידיעה שהיא כוזבת או באין אמונה באמיתותה או מתוך קלות ראש, כשלא איכפת למציג אם אמת היא או כזב, ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על פיו; אולם אין להגיש תובענה על היציג כאמור, אלא אם היה מכוון להטעות את התובע, אף הטעה אותו, והתובע פעל על פיו וסבל על ידי כך נזק ממון."**
11. הנתבעים רימו והונו את התובעת על מנת לגזול את כספיה והעברתם לכיסם האישי.
12. יודגש, כי כל העת בה ניהלו הנתבעים את מערכת הרמיה והגזל כנגד התובעת, קיבל הנתבע שכר בסכום לא מבוטל. במקום לבצע עבודתו אצל התובעת בנאמנות ובמקצועיות כמתחייב, פעל הנתבע מאחורי גבה, הוליך אותה שלל רימה אותה וגזל את כספה, וזאת ביחד עם הנתבעת-אשתו.
13. התובעת תטען, כי הנתבעת פעלה שלא כדין עת נטלה לידיה כספים אשר שייכים לתובעת, מבלי שהייתה לה כל זכות שבדין לכך. בכך התעשרה הנתבעת שלא כדין, על חשבון התובעת ונהנתה מכספים שמקורם בעבודה ועמל של התובעת. מעשיה של הנתבעת מקימים עילה לפי סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979, ולפיכך מחויבת היא להשיב לתובעת את מלוא הסכומים שנטלה שלא כדין ולפצות את התובעת בגין הנזק שגרמה במעשיה.
14. בית המשפט הנכבד התבקש להורות לנתבעים להשיב את מלוא הכספים שקיבלו לידם, בתרמית ובגזל, שלא כדין וכן לחייבם בפיצוי התובעת, הכל כפי המפורט בתביעה.
15. אין בידי התובעת לדעת בשלב זה, מה הנזקים שנגרמו /או יגרמו לה בשל מעשי ומחדלי הנתבעים ועל כן מוגשת בקשה זו.
16. **להלן העובדות הרלוונטיות:**
17. התובעת הינה חברה פרטית הרשומה בישראל והעוסקת, בין היתר, במתן שירותי תחזוקה למפעלים ובניית פרויקטים טכניים.
18. הנתבע 1 (להלן: "הנתבע"), רומנוב יצחק, הועסק כמנכ"ל אצל התובעת מיום 4.8.23 ועד ליום 4.5.25. במהלך עבודתו של הנתבע אצל התובעת, בעת בה הוא מקבל שכרו מאת התובעת, ובמקום לנהל את החברה, ניהל הנתבע, מערכת רמיה, לגניבת וגזילת כספים מאת התובעת, תוך שהוא עושה שימוש בעסק על שם רעייתו, היא הנתבעת 2 והעברת הכספים לכיסם האישי של הנתבעים, במקום לתובעת.



19. הנתבעת 2 (להלן: "הנתבעת"), הינה רעייתו של הנתבע, המציגה עצמה כמי שעוסקת בעיצוב פנים ובעלת עסק, ואשר היתה שותפה פעילה וחיונית למסכת התרמית, לגניבת וגזילת הכספים מאת התובעת, והעברתם לכיסם האישי של הנתבעים.
20. התובעת הינה חברה הפועלת למן שנת 2012 ומחזור הכנסותיה השנתי, הממוצע, עומד על סך של כ-10 מיליון ₪.
21. הנתבע התחיל עבודתו אצל התובעת, כמנכ"ל, מיום 4.8.23 ועד ליום 4.5.25, בו הודיע במפתיע על התפטרותו.
22. האף שהנתבע לא חתם על הסכם עבודה שנשלח אליו, הרי שהתובעת פעלה על פיו.

מצ"ב העתק ההסכם מיום 1.8.23 מסומן 1

מצ"ב העתק תעודת זהות הנתבע מסומן 2

מצ"ב העתק מכתב ההתפטרות שמסר הנתבע לתובעת מסומן 3

23. ייאמר כבר עתה, כי התפטרות הנתבע, נעשתה באופן מפתיע, ללא כל התרעה או הודעה ולאחר שנודע לנתבע, כי התובעת חוקרת ובודקת וגילתה אודות מעלליו ומעללי הנתבעת. עוד תדגיש התובעת, כי אין כל ממש בטענות הסרק שהעלה הנתבע במכתב ההתפטרות ומדובר בהמצאות חסרות שחר בבחינת "ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה".
24. בעת בה התקבל הנתבע לעבודה אצל התובעת, ניהלה הנתבעת "עוסק פטור", לעיצוב פנים בשם: איריס סטודיו עיצובים" או "איריס עיצובים". פועלה של הנתבעת תחת "עוסק פטור" מעיד הן על היקף הכנסותיה הנמוך אותה עת וכן על אי יכולתה להנפיק חשבוניות מס.
25. ביום 1.5.24 ועל מנת להוציא לפועל את התרמית והגזל מאת התובעת, נרשמה הנתבעת כעוסק מורשה לפי חוק מע"מ והיתה רשאית להוציא חשבונית מס. האף שהנתבעת עסקה ועוסקת בתחום עיצוב פנים, הרי שהפעם העסק שניהלה הנתבעת, נקרא בשם: DESIGN AND ENGINEERING.

מצ"ב העתק תעודת עוסק מורשה מיום 1.5.24 מסומן 4

26. במסגרת עבודת הנתבע אצל התובעת, היה הנתבע אמון על ניהול התובעת ובתוך כך, ניהול פרויקטים, ניהול כ-30 עובדים, קבלת הזמנות מלקוחות, תמחור ואספקת השירות. תפקידו של הנתבע אצל התובעת, היווה קרקע נוחה לו ולנתבעת לביצוע מעשה הרמיה ולגזילת כספי התובעת.
27. חשדה של התובעת התעורר, עקב צניחה דרמטית בהכנסותיה. במקום הכנסות חודשיות בסך של כ- 900,000-950,000 ₪ לחודש בממוצע, צנחו ההכנסות **במחצית**, זאת האף שלא היה שינוי בכח האדם. כן התגלה חוסר כספי ניכר בקופת החברה ועליה חדה ובלתי מוסברת בהיקף רכישות החומרים.

מצ"ב העתק אישור רו"ח בדבר מחזור ההכנסות מסומן 5

28. התובעת החלה, בבדיקה פשוטה, ובדקה את קבלת תמורה עבור עבודות שביצעה, מאת לקוחותיה. או אז התברר לה, כי במקום שהלקוחות ישלמו לה עבור עבודות שהיא ביצעה, העבירו הלקוחות את הכספים לנתבעת – בהוראת הנתבעים! כפי שאף ניתן ללמוד ממסמכי הלקוחות! כמפורט להלן.
29. דפוס הרמיה והגזל של הנתבעים היה דומה במרבית המקרים וכמתואר להלן:
30. לקוח התובעת, היה מבצע הזמנה מאת התובעת, באמצעות הנתבע, מתוקף תפקידו אצל התובעת. הנתבע היה מוצא תירוץ לביטול ההזמנה ומבקש מהלקוח להוציא הזמנה חדשה –

הפעם - ע"ש העסק של הנתבעת. הנתבע היה אחראי לכך שהעבודה עבור אותו לקוח תבוצע, על ידי הנתבעת – באמצעות עובדיה ומשאביה – ואת התמורה היו מקבלים הנתבעים. לקרוא ולא להאמין!

31. להלן פירוט המקרים שהתגלו נכון לעת זו:

32. תאגיד מי שמש בע"מ (להלן: "מי שמש"):

33. כאמור ועם התעורר חשדה של הנתבעת, פנתה היא אל לקוחותיה בהם מי שמש, בדרישה לתשלום עבור עבודה שבוצעה עבורה.

מצ"ב העתק דוא"ל למי שמש וחשבונית עסקה מסומן 6

מצ"ב העתק כרטיס המעידה על התקשרות קודמת בין הצדדים מסומן 7

34. מי שמש דחו את דרישת התשלום והשיבו במכתב המבהיר את מעשה הרמיה של הנתבעים וכמובא להלן.

מצ"ב העתק מכתב תשובת מי שמש מיום 29.6.25 מסומן 8

35. מי שמש פנו אל הנתבעת לקבל הצעת מחיר. ביום 2.4.24 שלחה הנתבעת, באמצעות הנתבע, הצעת מחיר למי שמש בסך של 98,280 ₪. צורפה כנספח א' למכתב מי שמש.

36. ביום 11.7.24 ובהתאם להצעת המחיר, הוציאה מי שמש הזמנת רכש לנתבעת, צורפה כנספח ב' למכתב מי שמש.

37. ביום 20.7.24, קיבלה מי שמש אישור חתום על ידי הנתבע המבטל את הזמנת הרכש מאת הנתבעת, בטענה של "הגדלת העבודה".

אישור הנתבע המבטל את ההזמנה מאת הנתבעת צורף למכתב מי שמש וסומן שם ג'.

38. במקום הזמנת הרכש מאת הנתבעת, שלחו הנתבעים הצעת מחיר מאת העסק של הנתבעת ע"ש של 172,282 ₪ שאושרה על ידי מי שמש.

הצעת המחיר של הנתבעת והזמנת הרכש החדשה של מי שמש, צורפו למכתב מי שמש וסומנו שם ד' ו - ה'.

39. הנתבעת קיבלה מאת מי שמש את התמורה המוסכמת בסך של 172,282.50 ₪, כמובא באישור העברה שצרפו מי שמש למכתבם.

40. הנתבעת היא שביצעה את העבודה, תוך שהיא נושאת בכל העלויות ואילו הנתבעת שלא עשתה דבר קיבלה את התמורה!

41. בחוסר תום לב מובהק וברמאות מוחלטת הנתבעים קיבלו כספים שהיו אמורים להיות משולמים לנתבעת ובוודאי לא להם.

42. לצורך ביצוע העבודה עבור מי שמש רכשה הנתבעת חומרים מחברת סקופ מתכות בע"מ, בסכום שלכל הפחות עומד ע"ש של כ- 90,000 ₪. יודגש, כי חומרים אלה סופקו ישירות לאתר בו בוצעה העבודה עבור מי שמש וכמובן שולמו על ידי הנתבעת.

מצ"ב העתק חשבוניות רכישה של הנתבעת מאת חברת סקופ עבור העבודה למי שמש מסומן 9

מצ"ב העתק כרטיס של סקופ אצל הנתבעת מסומן 10

43. לצורך העבודה עבור מי שמש, עבדו עובדים רבים של התובעת במשך ימים רבים, בעלות העסקה ונסיעות של 109,000 ₪.

מצ"ב דו"ח מסומן 11

מצ"ב דו"ח TBM מסומן 12

44. הוצאותיה הישירות של התובעת בגין העבודה עבור מי שמש עומד ע"ס של כ-200,000 ₪ לא כולל מע"מ.

45. כחלק ממסכת הרמיה, התברר לתובעת, כי הנתבע דרש מהעובדים תחתיו שלא לרשום את שעות העבודה ואת העובדים במערכת הרישום הפנימית של התובעת המכונה TBM וזאת במטרה להונות את התובעת ולא תיתן לה האפשרות להתחקות אחר מעשי הנתבעים. אלא, שמזימה זו לא צלחה, שכן העובד מילא יומן ידני (הגם שלא ממוחשב כנהוג) ועל סמך יומן זה הוכן הדו"ח.

46. **הנתבעים שילשלו לכיסם סך של 172,282.50 ₪, מבלי לעשות דבר ומבלי להוציא דבר.**

47. כאמור התובעת הוציאה מכיסה סך של כ-200,000 ₪ בגין העבודה עבור מי שמש. עלויות אלה היו צריכות להניב הכנסה בסך שלא פחות מ-400,000 ₪ (כאמור, הנתבעים קיבלו סך של 172,282.50 ₪, נטו – מבלי לבצע העבודה ומבלי להוציא שקל).

48. במסגרת חקירת התובעת התגלתה תחלופת מיילים בין הנתבעים לבין מי שמש, המעידים על האמור לעיל.

מצ"ב תחלופת מיילים מסומן 13

49. התובעת תטען, כי על הנתבעים לשלם לה סך של 400,000 ₪ בגין העבודות שבוצעו בעבור מי שמש. ודוק – המדובר בנזקים ישירים בלבד.

50. **גרין פט למיחזור בע"מ (להלן: "גרין פט").**

51. במהלך שנת 2024, התובעת סיפקה שירותי אחזקה לחברת גרין פט. התובעת חייבה את גרין פט באופן שעותי, כאשר בסוף כל חודש היתה התובעת, מוציאה דוח שירות לאותו החודש ובהתאם לו חייבה את גרין פט.

מצ"ב הצעת מחיר, הזמנת רכש ותכתובת מסומן 14

מצ"ב כרטסת של גרין פט אצל התובעת מסומן 15

52. מבדיקת התובעת התברר, כי קיימים אצלה דוחות שירות בסך של כ- 397,003 ₪, אשר לא שולמו על ידי גרין פט.

53. התובעת פנתה בדרישת תשלום לגרין פט ואז התבררו לה מעללי הנתבעים.

מצ"ב חשבונית עסקה ע"ס של 397,003 ₪ מסומן 16

מצ"ב דוחות שירות בגין השירות שניתן לגרין פט מסומן 17

54. במענה לפניית התובעת השיבה חברת גרין פט, כי שילמו את התמורה בגין השירות הנ"ל לנתבעת!

ודוק – שוב - המדובר בשירות שניתן על ידי התובעת ועובדיה!

55. גרין פט העבירה לידי התובעת כרטסת הנח"ח המעידה כי שילמה לנתבעת חשבון עסקה, חשבוניות, מהם עולה, כי הנתבעת קיבלה מאת גרין פט סך של 255,062 ₪ בגין עבודה שהתובעת ביצעה!!!

56. עוד עלה, כי הנתבעים "פיתו" את גרין פט לעבור אליהם, נוכח הנחה משמעותית שנתנו להם בחיוב שעות, במקום סך של 220 ש"ח שגובה התובעת, גבו הנתבעים סך של 150 ש"ח בלבד. והטעם לכך ברור – הנתבעים לא הוציאו שקל ולא עשו כל עבודה – המדובר ברווח נקי של 150 ש"ח לשעה מבלי עשות דבר!

מצ"ב כרטיסת הנה"ח מגרין פט, חשבון עסקה, חשבוניות מסומן 18

57. יודגש, כי עלות העבודה שביצע התובעת עבור גרין פט, בהתאם לדוחו"ת שירות עומד ע"ס של **397,003 ש"ח**, ברי כי נוכח "ההנחה" המשמעותית שנתנו הנתבעים לגרין פט, הסכימה גרין פט לשלם להם ולא לתובעת.

מצ"ב דו"ח מסומן 19

מצ"ב דו"ח TBM מסומן 20

58. בהתאם לדוחו"ת שירות, ובעבור עבודת התובעת זכאית התובעת לקבל מאת הנתבעים סך של **397,003 ש"ח**.

59. מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ (להלן: "פמס"):

60. פמס פנתה אל התובעת, בבקשה לקבל הצעת מחיר לשיפוץ משאבה.

61. בהתאם לבקשת פמס, שלחה התובעת הצעת מחיר לפמס.

מצ"ב הצעת המחיר מסומן 21

62. התובעת הוציאה חשבונית עסקה המהווה אישור הצעת המחיר ע"י פמס.

מצ"ב חשבון עסקה מסומן 22

63. כחלק ממעשה המרמה, הנתבע פעל לכך שהעבודה תבוצע על ידי התובעת, על חשבונה תוך שהיא נושאת בכל העלויות הכרוכות בכך.

64. שוב - חרף ביצוע העבודה על ידי התובעת, הנתבעים, במעשה מרמה וגזל, הם שקיבלו את הכספים, באמצעות הנתבעת וזאת בהתאם להוראות הנתבע ללקוח.

מצ"ב כרטיסת של הנתבעת המעידה על קבלת הכספים מסומן 23

65. בהתאם להצעת המחיר, התובעת היתה אמורה לקבל סך שך 34,936 ש"ח בגין ביצוע העבודה. כאמור, התובעת אכן ביצעה את העבודה ואולם הנתבעים הם שגזלו את כספה. אשר על כן, על הנתבעים להשיב לתובעת את הסך של **34,936 ש"ח**.

66. אלעד יעקובי בניה בע"מ (להלן: "יעקובי"):

67. חברת יעקובי משמשת כקבלן משנה, לצורך ביצוע פרויקטים שונים עבור חברת חשמל.

68. במהלך חודש ינואר 2024, ביצעה התובעת עבור יעקובי, עבודות לחברת חשמל ויעקובי שילמה בגין עבודות אלה לתובעת.

מצ"ב כרטיסת מסומן 24

69. לבקשת יעקובי המשיכה התובעת וביצעה עבודות עבור חברת חשמל בשני אתרים, באשדוד ובצפת.

70. שוב ועל מנת להונות את התובעת ולמנוע ממנה מעקב אחר עבודות שביצעו עובדיה, הורה הנתבע לעובד התובעת שלא למלא באופן ממוחשב את יומני העבודה (TBM). ואולם – גם במקרה זה, מילא עובד התובעת יומני עבודה ידניים, אשר אפשרו לתובעת להתחקות אחר מעשה המרמה של הנתבעים.

71. בהתאם ליומני עבודה של התובעת עבדו עובדי התובעת משך תקופה ארוכה בשני האתרים של חברת חשמל ונתנו את השירות המבוקש.

מצ"ב דו"ח TBM מסומן 25

72. התובעת שלחה שתי חשבוניות עסקה אל יעקבי בדרישת תשלום (בהתאם לשעות העבודה והוצאותיה) האחת ע"ס של 520,077 ₪ והשניה ע"ס של 103,604 ₪ ואולם, יעקבי התנערה מכל חבות בטענה כי כבר שילמה וכי את הכספים העבירה אל הנתבעים.

מצ"ב 2 חשבוניות עסקה (עבור כ"א מהאתרים) מסומן 26

73. התובעת תדגיש, כי עובדיה הם שביצעו את העבודה והדבר ניתן להוכחה בקלות, אף בראיות אובייקטיביות, נוכח העובדה, כי בכניסה לכל אחד מאתרי חברת החשמל יש להרשם, ועובדיה הם שרשומים.

74. עובדי התובעת הם שביצעו את העבודה! שוב, תוך מעשה תרמית גזלו הנתבעים את התמורה המגיעה לתובעת וגזלו את כספה.

75. אשר על כן על הנתבעים להשיב לתובעת את הגזלה אשר גזלו ולשלם לה סך של 623,681 ₪.

76. אלביט מערכות סאיכלון בע"מ (להלן: "אלביט"):

77. גם במקרה זה, המדובר בלקוח של התובעת אשר התובעת ביצעה עבורו עבודות בעבר.

מצ"ב כרטיס מסומן 27

78. אלביט פנתה אל התובעת וביצעה הזמנת רכש ע"ס של 180,000 ₪

מצ"ב הזמנת רכש מאלביט מסומן 28

79. התובעת פעלה בהתאם להזמנת הרכש ורכשה חומרים, בסך של 30,755 ₪, שנדרשו לביצוע העבודה.

מצ"ב חשבוניות רכישה מחברת סקופ מסומן 29

80. שוב, וכחלק ממסכת התרמית, פעל הנתבע לבטל את הזמנת הרכש, ביקש מאלביט להוציא הזמנה ע"ש העסק של הנתבעת 2, העבודה בוצעה על ידי עובדי התובעת ובאמצעות חומרים שהיא רכשה – ובמקום לקבל את התמורה – הנתבעים גזלו את כספה.

מצ"ב הזמנת רכש לנתבעת וחשבוניות שהנפיקה הנתבעת לאלביט מסומן 30

81. הגדיל הנתבע וגנב את העגלה שהכינה התובעת עבור אלביט, העמיס אותה על גבי נגרר ומכר אותה לאלביט, כאשר במקום שהתובעת תקבל את התמורה בגין כך – גזלו זאת הנתבעים.

82. לאור האמור על הנתבעים להשיב לתובעת סך של 180,000 ₪ שגזלו במרמה מאת התובעת.

83. נוסף לאמור, התברר לתובעת, כי הנתבע עשה שימוש בעובדי התובעת במהלך המלחמה לצורך תיקון מסועים בצפון הארץ. עקב שיבושי GPS אין בידי התובעת לאתר הכתובת בה נעשו העבודות ולמי. התובעת שומרת על זכותה לתבוע גם בגין עבודות אלה וכן בגין גזילות נוספות שטרם התגלו, ואשר מוערכות על ידה בסך של 2.5 מיליון ₪ לכל הפחות, ועל כן מוגשת בקשה זו.

84. התנהלותם של הנתבעים, כמתואר לעיל, כללה שורת מעשים חמורים של גזל ותרמית, אשר בוצעו בידועין, בזדון ותוך הפרה בוטה של הוראות החוק. במעשיהם פגעו הנתבעים פגיעה אנושה בתובעת. מעבר לנזק הישיר, כפי המפורט לעיל, נגרם לה נזק נוסף ממש, אובדן של הכנסות, אובדן חוזים, הפסד לקוחות, וכן פגיעה מהותית במוניטין שנצבר משך שנים רבות

של עבודה קשה ומקצועית ובנוסף לכל אין לתאר את עוגמת הנפש הרבה שנגרמה ונגרמת לה עקב מעשי הנתבעים.

85. התובעת אומדת נזק זה בסך של 500,000 ₪.

86. נוסף על האמור, ונוכח מעשיהם החמורים של הנתבעים, התבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, בתשלום **פיצוי עונשי/לדוגמה**, כפי שימצא לנכון וזאת נוכח חומרת מעשי הנתבעים, שהתאפיינו בזדון, הונאה, תרמית וגזל בידועין של כספי התובעת.

87. לסיכום – נוכח כל המפורט לעיל, התבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעים לדין ולחייבם לשלם לתובעת, ביחד ולחוד, את מלוא סכום התביעה בסך 2,135,620 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כדין, מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל. וכן בפיצוי עונשי, נוכח חומרת המעשים.

88. כן, התבקש בית המשפט לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשאת בהוצאות משפט, שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין כחוק ובתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום מתן פסק הדין ועד לתשלומם בפועל.

89. **התביעה הינה תביעה איתנה, הנתמכת במסמכים מהימנים, המעידים באופן ברור ומובהק, על מעשה התרמית והגזל שבצעו הנתבעים כלפי התובעת.**

90. בקשה זו מוגשת על מנת שהתובעת תוכל להיפרע מן הנתבעים, אם וככל שיתן כנגדם פסק דין, בתיק דנן וכדי שהתובעת לא תמצא עצמה עומדת בפני "שוקת שבורה".

91. **לתובעת חשש כן ורציני כי לכשיוודע לנתבעים דבר קיום בקשה זו יבוצעו דיספוזיציות בכספים ו/או בזכויות אצל צדדי ג', בניסיון להתכחש מזכאות להם ובאופן שיסכל או יכביד על ביצוע פסק הדין לכשינתן.**

ראה לעניין זה:

• תקנה 103 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח-2018

92. **לתובעת חשש מעבר לסביר, בנסיבות הנ"ל, כי אם לא יוטל עיקול זמני על אתר על זכויות הנתבעים אצל צדדי ג', לא תוכל התובעת לגבות את החוב מהנתבעים ותמצא עצמה עומדת בפני "שוקת שבורה".**

93. **אי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין:**

נדרשים שני יסודות מהותיים להטלת צו עיקול זמני וכדלקמן:

• קיומו של חוב.

• קיומו של **חשש סביר** כי אי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין.

94. קיומו של החוב נתמך במסמכים איתנים, המעידים באופן מובהק וברור על משעה התרמית והגזל שביצעו הנתבעים.

95. התנאי השני כאמור – חשש בדבר הכבדה על ביצוע פסק הדין – רוכך ע"י מחוקק המשנה בשנת תשס"א במסגרת תיקון מס' 6 לתקנות (ק"ת 6119 התשס"א 976). על פי נוסח התקנה, יעתר בית המשפט הנכבד הנכבד לבקשה למתן צו עיקול זמני "אם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין". הנה כי כן, מחוקק המשנה, לאחר בחינת האיזון הנכון בין זכויות הצדדים, אינו דורש עוד מהנושה להוכיח כי



אי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין, אלא ריכך דרישתו (כפי הנוסח הקודם של התקנה) והסתפק בקיומו של חשש סביר להכבדה.

96. הלכה פסוקה היא כי על מנת שיקומו הנסיבות המצדיקות מתן צו עיקול זמני על נכסי המשיב, על המבקש להראות חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין, ואין המבקש צריך להוכיח בראיות פוזיטיביות כי המשיב עומד להבריח נכסים דווקא או להוציאם מרשותו. לעניין זה נקבע בבש"א 4459/94 עמנואל סלומנוב ואח' נ/ מולה שערבני, פ"ד מט (3) 497 כי: "כל מה שמבקש צריך להוכיח הוא כי אי מתן הצו עלול להכביד על ביצוע פסק הדין. אין הוא נדרש להראות כי אם לא יינתן צו העיקול לא תהיה אפשרות לבצע את פסק הדין. אין הוא צריך להראות כי המשיב עומד להוציא את נכסיו, כולם או מקצתם, מרשותו או מתחום המדינה בכוונה להפריע או להשהות את ההוצאה לפועל..."

97. ואכן, כבר נקבע בפסיקה כי די בנסיבות המעידות על מצבו הכלכלי הקשה של המשיב, כגון שעבוד רכוש החייב, אי כיבוד שיקים שהוצאו ע"י החייב וכדומה, על מנת להקים "חשש סביר" להכבדה על ביצוע פסק הדין. ראה למשל ע"א (בי"ש) 1291/99 קומפיאטל 1996 נ' נוסף ים, תק מח 2000 (2) 8251.

98. כפי שנקבע ע"י בית משפט המחוזי בתל אביב בת.א. 1781/03 רבינוביץ נ' נאמן"אין התקנה מצמצמת את עצמה רק למקרים אלו של הברחה, אלא היא חלה בכל מקרה שבו נוצר חשש שבבוא היום לא ניתן יהיה לממש או לבצע את פסק הדין, אם לא ניתן צו העיקול. אפשרות כזו היא כאשר התביעה עוסקת בסכום רב, ואילו בידי המשיב מצוי סכום כסף קטן. במצב כזה, סכום הכסף הקטן עלול להיעלם, אם לא יתפס וביהמ"ש לא ישים עליו יד, ובמקרה כזה לא ניתן יהיה לבצע את פסק הדין. לפיכך, קיימת הכבדה לפי גישה זו, במקרה שבו המשיב עומד בפני תביעות בסכום העולה בהרבה על יכולתו הכספית הנוכחית...."

99. יצויין כי אחת ממטרותיו העיקריות של סעד זמני, ובכללו צו עיקול זמני, הינה שמירה על המצב הקיים, כל עוד זכויות הצדדים לא הוכרעו.

ראה לעניין זה: ע"א 217/63 רב און נ' הולצמן, פ"ד יד 2717, וינוגרד "צווי מניעה" (1993) 9. מתן צו עיקול זמני בענייננו יסייע לשמור על המצב הקיים, שכן הכספים והזכויות שיתפסו במסגרתו יוותרו בידי המחזיק, באופן שתישמר זכותם של הנתבע עד למתן פסק הדין. יודגש כי המדובר בשלב זה בעיקול ברישום בלבד, שאין בו כדי לגרום לנזקים משמעותיים ו/או לשינוי המצב הקיים.

100. מאזן הנוחות - במסגרת דיון בבקשה להטלת סעד זמני בוחן בית המשפט למי מהצדדים ייגרם נזק גדול יותר: למבקש, אם לא יינתן הצו או למשיבים, אם יינתן הצו. בית המשפט אמור להתחשב לעניין זה בשאלה האם הנזק ניתן לתיקון והאם הוא בר פיצוי כספי (ע"א 298/73 שרעבי נ' חמצני, פ"ד כח (1) 85; ע"א 342/83 גלוזמן נ' גלוזמן, פ"ד לה (4) 105, 109 - 108; וינוגרד "צווי מניעה" (1993) 135).

101. בענייננו, עלול להיגרם לתובעת נזק בלתי הפיך במידה ולא יוטל העיקול על נכסי הנתבעים, שכן קיים חשש סביר שלא תהא לתובעת אפשרות להיפרע מן הנתבעים את סכום פסק הדין לכשינתן. מנגד, ספק באם העיקול ברישום יגרום לנתבע נזקים משמעותיים וגם אם ייגרם נזק כלשהו, הרי שעסקינן בנזק כספי שהינו בר פיצוי.

102. תצהיר מטעם מנהל התובעת מצורף לבקשה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

103. רצ"ב כתב התחייבות עצמית מאת התובעת.

104. אשר על כן, יהא זה נכון וצודק להטיל עיקולים זמניים כמפורט ברישא לבקשה זו.

מירב אהרון-חי, עו"ד
ב"כ התובעת



תצהיר

אני הח"מ, יוסי עוזר ת.ז. 044755858 לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני מנהל אצל התובעת טכניקה בוקשטיין אחזקות וניהול בע"מ ח.פ. 514687391, ועושה תצהירי זה בתמיכה לבקשת התובעת להטיל עיקולים זמניים ברישום על כל זכויות ו/או כספים של הנתבעים אצל צדדי ג' שפריטיהם לעיל, הכל על מנת להבטיח את גביית סכום התביעה בבוא היום.
2. בד בבד עם הגשת בקשה זו הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבעים (להלן: "התביעה") במסגרתה התבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 2,135,620 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל וכן בתשלום הוצאות משפט, לרבות שכ"ט עורך דין.
3. עניינה של התביעה, הוא חיובם של הנתבעים, להשבת כספים שנגזלו ונגנבו על ידם, ברמיה, תוך שהם מסבים לנזקים עצומים לתובעת שסופם מי ישרנו. הנתבעים פעלו בנוכלות, בתחכום ובעזות מצח לרמות ולגזול את התובעת.
4. בתביעה פורטו מקרי הגזל והרמיה, אשר התגלו נכון לעת זו והמגובות בראיות מוצקות. מלבד המקרים המתוארים בתביעה זו, פעלו הנתבעים במקרים נוספים, שטרם התגלו. בנסיבות אלה מוגשת בקשה זו.
5. במהלך תקופת עבודת הנתבע אצל התובעת מיום 4.8.23 ועד ליום 4.5.25, פעלו הנתבעים בצוותא חדא ובתיאום מלא, לרמות את התובעת ולגזול ממנה את הכספים המגיעים לה מאת לקוחותיה. הנתבעים העבירו במרמה את הכספים המגיעים לתובעת, לכיסם האישי, תוך שהם עושים שימוש בעסק שמפעילה הנתבעת, שלכאורה היתה אמורה לעסוק בעיצוב פנים ולא בתחום מומחיות התובעת.
6. ייאמר כבר עתה, כי הנתבע, היה מבצע עבודות עבור לקוחות התובעת, באמצעות עובדים, משאבים, חומרים וכיו"ש של התובעת, ואת הכסף בגין עבודות אלה, שהיה אמור להיות משולם לתובעת, היו הנתבעים מעבירים לכיסם, באמצעות העסק אותו ניהלה הנתבעת ובה בעת קיבל הנתבע משכורת מאת התובעת. הנתבעת היתה שותפה פעילה וחיונית של הנתבע להשלמת התרמית. **בידי התובעת ראיות מוצקות להוכחה, כי היא זו שביצעה את העבודות ואשר הכספים בגינן הועברו לנתבעים!**
7. שיטת פעולה נוספת בה, פעלו הנתבעים, היא רכישת סחורה מעבר לנחוץ לתובעת ומכירת העודפים לאחרים, והעברת הכסף לכיסם. עוד, פעלו הנתבעים ומכרו ברזל של התובעת לסוחר ברזל, כאשר את התשלום בגין כך קיבלו ממנו במזומן.
8. אין מילים לתאר את הנזק העצום שנגרם לתובעת. מלבד הנזק הכספי, התדמיתי, איבוד לקוחות ועוד. התובעת אשר אמונה על פרנסתם של כ-30 בתי אב, היתה עלולה להגיע לכדי קריסה. בנסיבות אלה ועל מנת להמנע מקריסת התובעת נאלץ מנהלה, מר יוסי עוזר, להזרים כספים לתובעת מהונו האישי בסך של מעל מיליון ₪. מנהל התובעת הוציא את כספיו האישיים לטובת התובעת בעוד הנתבעים, מוציאים במרמה את כספי התובעת לטובתם האישיים.
9. בד בבד עם הגשת תביעה זו, פועלת התובעת להגשת תלונה במשטרת ישראל בגין מעשי הנתבעים, בין היתר, עבירות פליליות בשל גניבה בידי מנהל בניגוד לסעיף 392 לחוק העונשין התשל"ז-1977



(להלן: "החוק"), גניבה בידי מורשה בניגוד לסעיף 393 לחוק, גניבה בידי עובד בניגוד לסעיף 391 לחוק, רישום כוזב במסמכי תאגיד בניגוד לסעיף 423 לחוק, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בניגוד לסעיף 415 (סיפא) לחוק וכן בחשד ממשי לביצוע עבירות של הלבנת הון.

10. ע"פ יעוץ משפטי שניתן לי אטען, כי במעשיהם כפי המפורט בכתב תביעה זה, ביצעו הנתבעים עוולת "גזל" כהגדרתה בסעיף 52 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) שלשוננו:

"גזל הוא כשהנתבע מעביר שלא כדין לשימוש עצמו מיטלטלין שהזכות להחזיקם היא לתובע, על ידי שהנתבע לוקח אותם, מעכב אותם, משמיד אותם, מוסר אותם לאדם שלישי או שולל אותם מן התובע בדרך אחרת."

11. ע"פ יעוץ משפטי שניתן לי אטען, כי הנתבעים ביצעו עוולת "תרמית" כהגדרתה בסעיף 56 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) שלשוננו:

"תרמית היא הציג כוזב של עובדה, בידיעה שהיא כוזבת או באין אמונה באמיתותה או מתוך קלות ראש, כשלא איכפת למציג אם אמת היא או כוזב, ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על פיו; אולם אין להגיש תובענה על היצג כאמור, אלא אם היה מכוון להטעות את התובע, אף הטעה אותו, והתובע פעל על פיו וסבל על ידי כך נזק ממון."

12. הנתבעים רימו והונו את התובעת על מנת לגזול את כספיה והעברתם לכיסם האישי.

13. יודגש, כי כל העת בה ניהלו הנתבעים את מערכת הרמיה והגזל כנגד התובעת, קיבל הנתבע שכר בסכום לא מבוטל. במקום לבצע עבודתו אצל התובעת בנאמנות ובמקצועיות כמתחייב, פעל הנתבע מאחורי גבה, הוליד אותה שלל רימה אותה וגזל את כספה, וזאת ביחד עם הנתבעת-אשתו.

14. הנתבעת פעלה שלא כדין עת נטלה לידיה כספים אשר שייכים לתובעת, מבלי שהייתה לה כל זכות שבדין לכך. בכך התעשרה הנתבעת שלא כדין, על חשבון התובעת ונהנתה מכספים שמקורם בעבודה ועמל של התובעת. מעשיה של הנתבעת מקימים עילה לפי סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979, ולפיכך מחויבת היא להשיב לתובעת את מלוא הסכומים שנטלה שלא כדין ולפצות את התובעת בגין הנזק שגרמה במעשיה.

15. בית המשפט הנכבד התבקש להורות לנתבעים להשיב את מלוא הכספים שקיבלו לידם, בתרמית ובגזל, שלא כדין וכן לחייבם בפיצוי התובעת, הכל כפי המפורט בתביעה.

16. אין בידינו לדעת בשלב זה, מה הנזקים שנגרמו /או יגרמו לנו בשל מעשי ומחדלי הנתבעים ועל כן מוגשת בקשה זו.

17. להלן העובדות הרלוונטיות:

18. התובעת הינה חברה פרטית הרשומה בישראל והעוסקת, בין היתר, במתן שירותי תחזוקה למפעלים ובניית פרויקטים טכניים.

19. הנתבע 1 (להלן: "הנתבע"), רומנוב יצחק, הועסק כמנכ"ל אצל התובעת מיום 4.8.23 ועד ליום 4.5.25. במהלך עבודתו של הנתבע אצל התובעת, בעת בה הוא מקבל שכרו מאת התובעת, ובמקום לנהל את החברה, ניהל הנתבע, מערכת רמיה, לגניבת וגזילת כספים מאת התובעת, תוך שהוא עושה שימוש בעסק על שם רעייתו, היא הנתבעת 2 והעברת הכספים לכיסם האישי של הנתבעים, במקום לתובעת.

20. הנתבעת 2 (להלן: "הנתבעת"), הינה רעייתו של הנתבע, המציגה עצמה כמי שעוסקת בעיצוב פנים ובעלת עסק, ואשר היתה שותפה פעילה וחיונית למסכת התרמית, לגניבת וגזילת הכספים מאת התובעת, והעברתם לכיסם האישי של הנתבעים.

21. התובעת הינה חברה הפועלת למן שנת 2012 ומחזור הכנסותיה השנתי, הממוצע, עומד על סך של כ-10 מיליון ₪.

22. הנתבע התחיל עבודתו אצל התובעת, כמנכ"ל, מיום 4.8.23 ועד ליום 4.5.25, בו הודיע במפתיע על התפטרותו.

23. האף שהנתבע לא חתם על הסכם עבודה שנשלח אליו, הרי שהתובעת פעלה על פיו.

מצ"ב העתק ההסכם מיום 1.8.23 מסומן 1

מצ"ב העתק תעודת זהות הנתבע מסומן 2

מצ"ב העתק מכתב ההתפטרות שמסר הנתבע לתובעת מסומן 3

24. ייאמר כבר עתה, כי התפטרות הנתבע, נעשתה באופן מפתיע, ללא כל התרעה או הודעה ולאחר שנודע לנתבע, כי התובעת חוקרת ובודקת וגילתה אודות מעלליו ומעללי הנתבעת. עוד תדגיש התובעת, כי אין כל ממש בטענות הסרק שהעלה הנתבע במכתב ההתפטרות ומדובר בהמצאות חסרות שחר בבחינת "ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה".

25. בעת בה התקבל הנתבע לעבודה אצל התובעת, ניהלה הנתבעת "עוסק פטור", לעיצוב פנים בשם: איריס סטודיו עיצובים" או "איריס עיצובים". פועלה של הנתבעת תחת "עוסק פטור" מעיד הן על היקף הכנסותיה הנמוך אותה עת וכן על אי יכולתה להנפיק חשבוניות מס.

26. ביום 1.5.24 ועל מנת להוציא לפועל את התרמית והגזל מאת התובעת, נרשמה הנתבעת כעוסק מורשה לפי חוק מע"מ והיתה רשאית להוציא חשבונית מס. האף שהנתבעת עסקה ועוסקת בתחום עיצוב פנים, הרי שהפעם העסק שניהלה הנתבעת, נקרא בשם: DESIGN AND ENGINEERING.

מצ"ב העתק תעודת עוסק מורשה מיום 1.5.24 מסומן 4

27. במסגרת עבודת הנתבע אצל התובעת, היה הנתבע אמון על ניהול התובעת ובתוך כך, ניהול פרויקטים, ניהול כ-30 עובדים, קבלת הזמנות מלקוחות, תמחור ואספקת השירות. תפקידו של הנתבע אצל התובעת, היווה קרקע נוחה לו ולנתבעת לביצוע מעשה הרמיה ולגזילת כספי התובעת.

28. חשדה של התובעת התעורר, עקב צניחה דרמטית בהכנסותיה. במקום הכנסות חודשיות בסך של כ- 900,000-950,000 ש"ח לחודש בממוצע, צנחו ההכנסות **במחצית**, זאת האף שלא היה שינוי בכח האדם. כן התגלה חוסר כספי ניכר בקופת החברה ועליה חדה ובלתי מוסברת בהיקף רכישות החומרים.

מצ"ב העתק אישור רו"ח בדבר מחזור ההכנסות מסומן 5

29. התחלנו, בבדיקה פשוטה, ובדקנו את קבלת תמורה עבור עבודות שביצעה התובעת, מאת לקוחותיה. או אז התברר לנו, כי במקום שהלקוחות ישלמו לה עבור עבודות שהיא ביצעה, העבירו הלקוחות את הכספים לנתבעת – בהוראת הנתבעים! כפי שאף ניתן ללמוד ממסמכי הלקוחות! כמפורט להלן.

30. דפוס הרמיה והגזל של הנתבעים היה דומה במרבית המקרים וכמתואר להלן:

31. לקוח התובעת, היה מבצע הזמנה מאת התובעת, באמצעות הנתבע, מתוקף תפקידו אצל התובעת. הנתבע היה מוצא תירוץ לביטול ההזמנה ומבקש מהלקוח להוציא הזמנה חדשה – הפעם - ע"ש העסק של הנתבעת. הנתבע היה אחראי לכך שהעבודה עבור אותו לקוח תבוצע, על ידי הנתבעת – באמצעות עובדיה ומשאביה – ואת התמורה היו מקבלים הנתבעים. לקרוא ולא להאמין!

32. להלן פירוט המקרים שהתגלו נכון לעת זו:

33. תאגיד מי שמש בע"מ (להלן: "מי שמש"):

34. כאמור ועם התעורר חשדנו, פנינו אל לקוחותיה בהם מי שמש, בדרישה לתשלום עבור עבודה שבוצעה עבורה.

מצ"ב העתק דוא"ל למי שמש וחשבונית עסקה מסומן 6

מצ"ב העתק כרטיס המעידה על התקשרות קודמת בין הצדדים מסומן 7

35. מי שמש דחו את דרישת התשלום והשיבו במכתב המבהיר את מעשה הרמיה של הנתבעים וכמובא להלן.

מצ"ב העתק מכתב תשובת מי שמש מיום 29.6.25 מסומן 8

36. מי שמש פנו אל התובעת לקבל הצעת מחיר. ביום 2.4.24 שלחה התובעת, באמצעות הנתבע, הצעת מחיר למי שמש בסך של 98,280 ₪.

צורפה כנספח א' למכתב מי שמש.

37. ביום 11.7.24 ובהתאם להצעת המחיר, הוציאה מי שמש הזמנת רכש לתובעת, צורפה כנספח ב' למכתב מי שמש.

38. ביום 20.7.24, קיבלה מי שמש אישור חתום על ידי הנתבע המבטל את הזמנת הרכש מאת התובעת, בטענה של "הגדלת העבודה".

אישור הנתבע המבטל את ההזמנה מאת התובעת צורף למכתב מי שמש וסומן שם ג'.

39. במקום הזמנת הרכש מאת התובעת, שלחו הנתבעים הצעת מחיר מאת העסק של הנתבעת ע"ס של 172,282 ₪ שאושרה על ידי מי שמש.

הצעת המחיר של הנתבעת והזמנת הרכש החדשה של מי שמש, צורפו למכתב מי שמש וסומנו שם ד' ו - ה'.

40. הנתבעת קיבלה מאת מי שמש את התמורה המוסכמת בסך של 172,282.50 ₪, כמובא באישור העברה שצרפו מי שמש למכתבם.

41. התובעת היא שביצעה את העבודה, תוך שהיא נושאת בכל העלויות ואילו הנתבעת שלא עשתה דבר קיבלה את התמורה!

42. בחוסר תום לב מובהק וברמאות מוחלטת הנתבעים קיבלו כספים שהיו אמורים להיות משולמים לתובעת ובוודאי לא להם.

43. לצורך ביצוע העבודה עבור מי שמש רכשה התובעת חומרים מחברת סקופ מתכות בע"מ, בסכום שלכל הפחות עומד ע"ס של כ- 90,000 ₪. יודגש, כי חומרים אלה סופקו ישירות לאתר בו בוצעה העבודה עבור מי שמש וכמובן שולמו על ידי התובעת.

מצ"ב העתק חשבוניות רכישה של התובעת מאת חברת סקופ עבור העבודה למי שמש מסומן 9

מצ"ב העתק כרטיס של סקופ אצל התובעת מסומן 10

44. לצורך העבודה עבור מי שמש, עבדו עובדים רבים של התובעת במשך ימים רבים, בעלות העסקה ונסיעות של 109,000 ₪.

מצ"ב דו"ח מסומן 11

מצ"ב דו"ח TBM מסומן 12

45. הוצאותיה הישירות של התובעת בגין העבודה עבור מי שמש עומד ע"ס של כ- 200,000 ₪ **לא כולל מע"מ.**

46. כחלק ממסכת הרמיה, התברר לנו, כי הנתבע דרש מהעובדים תחתיו שלא לרשום את שעות העבודה ואת העובדים במערכת הרישום הפנימית של התובעת המכונה TBM וזאת במטרה להונות את התובעת ולא תיתן לה האפשרות להתחקות אחר מעשי הנתבעים. אלא, שמזימה זו לא צלחה, שכן העובד מילא יומן דיני (הגם שלא ממוחשב כנהוג) ועל סמך יומן זה הוכן הדו"ח.

47. הנתבעים שילשלו לכיסם סך של 172,282.50 ₪, מבלי לעשות דבר ומבלי להוציא דבר.

48. כאמור התובעת הוציאה מכיסה סך של כ-200,000 ₪ בגין העבודה עבור מי שמש. עלויות אלה היו צריכות להניב הכנסה בסך שלא פחות מ-400,000 ₪ (כאמור, הנתבעים קיבלו סך של 172,282.50 ₪, נטו – מבלי לבצע העבודה ומבלי להוציא שקל).

49. במסגרת חקירת התובעת התגלתה תחלופת מיילים בין הנתבעים לבין מי שמש, המעידים על האמור לעיל.

מצ"ב תחלופת מיילים מסומן 13

50. על הנתבעים לשלם לתובעת סך של 400,000 ₪ בגין העבודות שבוצעו בעבור מי שמש. ודוק – המדובר בנוזקים ישירים בלבד.

51. גרין פט למיחזור בע"מ (להלן: "גרין פט"):

52. במהלך שנת 2024, התובעת סיפקה שירותי אחזקה לחברת גרין פט. התובעת חייבה את גרין פט באופן שעותי, כאשר בסוף כל חודש היתה התובעת, מוציאה דוח שירות לאותו החודש ובהתאם לו חייבה את גרין פט.

מצ"ב הצעת מחיר, הזמנת רכש ותכתובת מסומן 14

מצ"ב כרטיס של גרין פט אצל התובעת מסומן 15

53. מבדיקתנו התברר, כי קיימים אצלה דוחות שירות בסך של כ- 397,003 ₪, אשר לא שולמו על ידי גרין פט.

54. פנינו בדרישת תשלום לגרין פט ואז התברר לנו מעללי הנתבעים.

מצ"ב חשבונית עסקה ע"ס של 397,003 ₪ מסומן 16

מצ"ב דוחות שירות בגין השירות שניתן לגרין פט מסומן 17

55. במענה לפניית התובעת השיבה חברת גרין פט, כי שילמו את התמורה בגין השירות הנ"ל לנתבעת! ודוק – שוב - המדובר בשירות שניתן על ידי התובעת ועובדיה!

56. גרין פט העבירה לידי התובעת כרטיס הנה"ח המעידה כי שילמה לנתבעת חשבון עסקה, חשבוניות, מהם עולה, כי הנתבעת קיבלה מאת גרין פט סך של 255,062 ₪ בגין עבודה שהתובעת ביצעה!!!

57. עוד עלה, כי הנתבעים "פיתו" את גרין פט לעבור אליהם, נוכח הנחה משמעותית שנתנו להם בחיוב שעות, במקום סך של 220 ₪ שגובה התובעת, גבו הנתבעים סך של 150 ₪ בלבד. והטעם לכך ברור – הנתבעים לא הוציאו שקל ולא עשו כל עבודה – המדובר ברווח נקי של 150 ₪ לשעה מבלי עשות דבר!

מצ"ב כרטיס הנה"ח מגרין פט, חשבון עסקה, חשבוניות מסומן 18

58. יודגש, כי עלות העבודה שביצע התובעת עבור גרין פט, בהתאם לדוחות שירות עומד ע"ס של 397,003 ₪, ברי כי נוכח "ההנחה" המשמעותית שנתנו הנתבעים לגרין פט, הסכימה גרין פט לשלם להם ולא לתובעת.

מצ"ב דו"ח מסומן 19

מצ"ב דו"ח TBM מסומן 20

59. בהתאם לדוחות שירות, ובעבור עבודת התובעת זכאית התובעת לקבל מאת הנתבעים סך של 397,003 ₪.

60. מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ (להלן: "פמס"):

61. פמס פנתה אל התובעת, בבקשה לקבל הצעת מחיר לשיפוץ משאבה.

62. בהתאם לבקשת פמס, שלחה התובעת הצעת מחיר לפמס.

מצ"ב הצעת המחיר מסומן 21

63. התובעת הוציאה חשבונית עסקה המהווה אישור הצעת המחיר ע"י פמס.

מצ"ב חשבון עסקה מסומן 22

64. כחלק ממעשה המרמה, הנתבע פעל לכך שהעבודה תבוצע על ידי התובעת, על חשבונה תוך שהיא נושאת בכל העלויות הכרוכות בכך.

65. שוב - חרף ביצוע העבודה על ידי התובעת, הנתבעים, במעשה מרמה וגזל, הם שקיבלו את הכספים, באמצעות הנתבעת וזאת בהתאם להוראות הנתבע ללקוח.

מצ"ב כרטיס של הנתבעת המעידה על קבלת הכספים מסומן 23

66. בהתאם להצעת המחיר, התובעת היתה אמורה לקבל סך שך 34,936 ₪ בגין ביצוע העבודה. כאמור, התובעת אכן ביצעה את העבודה ואולם הנתבעים הם שגזלו את כספה. אשר על כן, על הנתבעים להשיב לתובעת את הסך של 34,936 ₪.

67. **אלעד יעקובי בניה בע"מ (להלן: "יעקובי")**:

68. חברת יעקובי משמשת כקבלן משנה, לצורך ביצוע פרויקטים שונים עבור חברת חשמל.

69. במהלך חודש ינואר 2024, ביצעה התובעת עבור יעקובי, עבודות לחברת חשמל ויעקובי שילמה בגין עבודות אלה לתובעת.

מצ"ב כרטיס מסומן 24

70. לבקשת יעקובי המשיכה התובעת וביצעה עבודות עבור חברת חשמל בשני אתרים, באשדוד ובצפת.

71. שוב ועל מנת להונות את התובעת ולמנוע ממנה מעקב אחר עבודות שביצעו עובדיה, הורה הנתבע לעובד התובעת שלא למלא באופן ממוחשב את יומני העבודה (TBM). ואולם – גם במקרה זה, מילא עובד התובעת יומני עבודה ידניים, אשר אפשרו לתובעת להתחקות אחר מעשה המרמה של הנתבעים.

72. בהתאם ליומני עבודה של התובעת עבדו עובדי התובעת משך תקופה ארוכה בשני האתרים של חברת חשמל ונתנו את השירות המבוקש.

מצ"ב דו"ח TBM מסומן 25

73. התובעת שלחה שתי חשבוניות עסקה אל יעקבי בדרישת תשלום (בהתאם לשעות העבודה והוצאותיה) האחת ע"ס של 520,077 ₪ והשניה ע"ס של 103,604 ₪ ואולם, יעקובי התנערה מכל חבות בטענה כי כבר שילמה וכי את הכספים העבירה אל הנתבעים.

מצ"ב 2 חשבוניות עסקה (עבור כ"א מהאתרים) מסומן 26

74. אדגיש, כי עובדי התובעת הם שביצעו את העבודה והדבר ניתן להוכחה בקלות, אף בראיות אובייקטיביות, נוכח העובדה, כי בכניסה לכל אחד מאתרי חברת החשמל יש להרשם, ועובדיה הם שרשומים.

75. עובדי התובעת הם שביצעו את העבודה! שוב, תוך מעשה תרמית גזלו הנתבעים את התמורה המגיעה לתובעת וגזלו את כספה.

76. אשר על כן על הנתבעים להשיב לתובעת את הגזלה אשר גזלו ולשלם לה סך של 623,681 ₪.

77. **אלביט מערכות סאיקלון בע"מ (להלן: "אלביט")**:

78. גם במקרה זה, המדובר בלקוח של התובעת אשר התובעת ביצעה עבורו עבודות בעבר.

מצ"ב כרטיס מסומן 27

79. אלביט פנתה אל התובעת וביצעה הזמנת רכש ע"ס של 180,000 ₪.

מצ"ב הזמנת רכש מאלביט מסומן 28

80. התובעת פעלה בהתאם להזמנת הרכש ורכשה חומרים, בסך של 30,755 ₪, שנדרשו לביצוע העבודה.

מצ"ב חשבוניות רכישה מחברת סקופ מסומן 29

81. שוב, וכחלק ממסכת התרמית, פעל הנתבעת לבטל את הזמנת הרכש, ביקש מאלביט להוציא הזמנה ע"ש העסק של הנתבעת 2, העבודה בוצעה על ידי עובדי התובעת ובאמצעות חומרים שהיא רכשה – ובמקום לקבל את התמורה - הנתבעים גזלו את כספה.

מצ"ב הזמנת רכש לנתבעת וחשבוניות שהנפיקה הנתבעת לאלביט מסומן 30

82. הגדיל הנתבע וגנב את העגלה שהכינה התובעת עבור אלביט, העמיס אותה על גבי נגרר ומכר אותה לאלביט, כאשר במקום שהתובעת תקבל את התמורה בגין כך- גזלו זאת הנתבעים.

83. לאור האמור על הנתבעים להשיב לתובעת סך של **180,000 ₪** שגזלו במרמה מאת התובעת.

84. נוסף לאמור, התברר לתובעת, כי הנתבע עשה שימוש בעובדי התובעת במהלך המלחמה לצורך תיקון מסועים בצפון הארץ. עקב שיבושי GPS אין בידי התובעת לאתר הכתובת בה נעשו העבודות ולמי. התובעת שומרת על זכותה לתבוע גם בגין עבודות אלה וכן בגין גזילות נוספות שטרם התגלו, ואשר מוערכות על ידה בסך של 2.5 מיליון ₪ לכל הפחות, ועל כן מוגשת בקשה זו.

85. התנהלותם של הנתבעים, כמתואר לעיל, כללה שורת מעשים חמורים של גזל ותרמית, אשר בוצעו ביוזעין, בזדון ותוך הפרה בוטה של הוראות החוק. במעשיהם פגעו הנתבעים פגיעה אנושה בתובעת. מעבר לנזק הישיר, כפי המפורט לעיל, נגרם לה נזק נוסף ממשי, אובדן של הכנסות, אובדן חוזים, הפסד לקוחות, וכן פגיעה מהותית במוניטין שנצבר משך שנים רבות של עבודה קשה ומקצועית ובנוסף לכל אין לתאר את עוגמת הנפש הרבה שנגרמה ונגרמת לה עקב מעשי הנתבעים.

86. אני אומד נזק זה בסך של **500,000 ₪**.

87. נוסף על האמור, ונוכח מעשיהם החמורים של הנתבעים, התבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, בתשלום **פיצוי עונשי/לדוגמה**, כפי שימצא לנכון וזאת נוכח חומרת מעשי הנתבעים, שהתאפיינו בזדון, הונאה, תרמית וגזל ביוזעין של כספי התובעת.

88. לסיכום – נוכח כל המפורט לעיל, התבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעים לדין ולחייבם לשלם לתובעת, ביחד ולחוד, את מלוא סכום התביעה בסך **2,135,620 ₪** בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כדין, מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל. וכן בפיצוי עונשי, נוכח חומרת המעשים.

89. כן, התבקש בית המשפט לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשאת בהוצאות משפט, שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין כחוק ובתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום מתן פסק הדין ועד לתשלומם בפועל.

90. אטען, כי אין בידי, בשלב זה לאמוד את מלא הנזקים שנגרמו ונגרמים לתובעת עקב מעשי ומחדלי הנתבעים ועל כן מוגשת בקשה זו.

91. הנזקים שממיטים הנתבעים, על התובעת, בגין מעשי התרמית והגזל, מצטברים ומתעצמים וסופם מי יישורנו. בשלב זה **אין בידי לדעת את מלוא היקף הנזק, שכן קיים חשש ממשי שטרם התגלו כל מעשי התרמית**. לפיכך, הגישה התובעת, בד בבד עם הגשת התביעה גם בקשה לפיצול סעדים.

92. **התביעה הינה תביעה איתנה, הנתמכת במסמכים מהימנים, ובראיות מוצקות המוכיחות את משעה התרמית והגזל.**



93. הנתבע בעודו מקבל שכר מאת התובעת, יחד עם הנתבעת, "גנבו" את לקוחות התובעת, ביצעו עבודות עבור הלקוחות, על חשבון התובעת – תוך שימוש בחומרים של התובעת ובעובדיה ואת השכר – במעשה מרמה ברור ומובהק – קיבלו לכיסם.
94. הראיות הינן ברורות, ומדובר במסמכים שיצאו תחת ידי הנתבעים, לרבות תכתובת מייל, חשבוניות, כמפורט לעיל.
95. בקשה זו מוגשת על מנת שהתובעת תוכל להיפרע מן הנתבעת, אם וככל שינתן כנגדה פסק דין, בתיק דנן וכדי שהתובעת לא תמצא עצמה עומדת בפני "שוקת שבורה".
96. יש לי חשש כן ורציני כי לכשיוודע לנתבעים דבר קיום התביעה הם יפעלו לבצע דיספוזיציות בכספים ו/או בזכויותיהם אצל צד ג', בניסיון להתכחש מזכאות להם ובאופן שיסכל או יכביד על ביצוע פסק הדין לכשינתן.
97. אם לא יוטל עיקול כמבוקש, הנתבעים ימשיכו במסכת הרמיה, יבריחו את רכושם והתובעת תישאר מבלי יכולת להפרע מהם.
98. ככל שלא ינתן צו עיקול על כספים אלה, לא תוכל התובעת לגבות את סכום פסק הדין, לכשינתן.
99. חשש זה מתגבר נוכח, התנהלות של הנתבעים, שלא בחלו בכל דבר, פעלו ברמאות מובהקת מתוך תאוות בצע וגזלו את התובעת, תוך שהם אדישים לנזקים העצומים שהם גורמים לתובעת ולעובדיה, אשר עלולים היו להמצא ללא עבודה.
100. בענייננו, עלול להיגרם לתובעת נזק בלתי הפיך במידה ולא יוטל העיקול על נכסי הנתבעת, שכן קיים חשש סביר שלא תהא לתובעת אפשרות להיפרע מן הנתבעת את סכום פסק הדין לכשינתן. מנגד, ספק באם העיקול ברישום יגרום לנתבעת נזקים משמעותיים וגם אם ייגרם נזק כלשהו, הרי שעסקינן בנזק כספי שהינו בר פיצוי.
101. אשר על כן מוקש להורות כמבוקש ברישא.
102. זה שמי זו חתימתי ותוכן האמור לעיל אמת.

יוסי עוזר

אישור עורך דין

הגני הח"מ, עו"ד מירב אהרון-חי, מאשרת כי ביום 8.7.25 הופיע בפני יוסי עוזר ת.ז. 044755858, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

מירב אהרון-חי, עו"ד

מ.ר. 32172
חתימה
הלל יפה 11, חדרה

חותמת
מירב אהרון-חי, עו"ד
מ.ר. 32172
הלל יפה 11, חדרה

נספח 2 :

2- העתק תשובות הבנקים

(עמודים 26 עד 30)



2



בנק לאומי לישראל בע"מ
www.leumi.co.il

תחום עיקולים – רח' בר יהודה 96, נשר, 3666018 טל' 076-8673344 פקס: 077-8081066

נשר, 23.07.2025
ר.א.

לכבוד
בית משפט השלום בחדרה
רח' הלל יפה 7א
חדרה 30203

רשום

א.ג.ב.,

הנדון: הודעה על צו עיקול כספים ע"ש יצחק רומנוב תז. 303656177
מיום 16/07/2025 ת"א 25362-07-25

הננו מאשרים קבלת הצו שבנדון ומתכבדים להודיעכם כי ביום קבלתו, דהיינו
ביום 23.07.2025 לא התנהלו בסניפי בנק לאומי חשבונות על שם הנתבע הנ"ל.

בכבוד רב,
בנק לאומי לישראל בע"מ
תחום עיקולים
גידית טולדאנו-דוד

צ. א. ג. ב.

העתק:
עו"ד עמאר אזורא חנני
הלל יפה 11
חדרה

ט.ל.ח.



החטיבה לשירותים בנקאיים

מרכז תפעול בנקאי 1
מנחם בגין 5, בית דגן 50200
פקס : 03-9608991

רשום**בנק הפועלים**

כבוד בית משפט השלום בחדרה

רח' הלל יפה 7 א'

חדרה

תאריך 22-07-25

30203

מיקוד

ג"נ,

נדון : צו עיקול בתיק מס'

25362-07-25 צו / החלטה מספר

312063332

ת.ז.

(1) איריס רומנוב

נגד המשיב

טכניקה בוקשטיין

הזוכה

ת.ז.

(2)

אחזקה וניהול בע"מ

ת.ז.

(3)

על סך : 1,292,617.00 ₪

22-07-25

שנתקבלה על ידינו ביום :

21-07-25

תשובה להודעתכם בדבר צו עיקול שבנדון מיום :

להלן : "הצו") הרינו להשיבכם בדלקמן :

1 צו העיקול לא בוצע כי☐ בסניפנו לא מתנהל חשבון על שם מי מהמשיבים הנקובים בצו .☐ בסניפנו לא קיים חשבון שבו זכות הפעולה למשיב לבדו.☒ בתאריך קבלת הצו לא היתה כל זכות בחשבון/נות המשיב/ים בסניף/בבנק.☐ הפרטים בצו אינם מספיקים ליהוי המשיב , נבקשכם להמציא לנו שם ופרטים מזהים מדויקים.☐ אין למשיב חשבונות העונים לדרישת הצו.☒ בהתאם להסתייגויות שצוינו בצו העיקול, העיקול לא נרשם על חשבון ע"ש ו/או חח"ד☐ אין שייכות בין מס' הוהות של המשיב לבין שמו כפי שמופיעים בצו .**2 לא נרשם עיקול על נכסים שעתידים להגיע ואשר יופקדו בחשבון לאחר מועד קבלת הצו.**

תשובתנו זו מתייחסת לנכסי המשיב כמפורט בהודעת העיקול אך ורק לאלה, הקיימים בידינו כמחזיק

במועד קבלת ההודעה בהתאמה לפסיקת בית המשפט בדבר חלותו של צו עיקול זמני שהוטל על פי

תקנות סדר הדין האזרחי. ראו את פסק הדין בבית המשפט העליון בעניין רע"א 10826/05 אדר גלוב בע"מ

נ' בנק הדואר שאוחד עם רע"א 11918/05 דרימר ואח' נגד בנק לאומי לישראל בע"מ.

פ.ר.

3

תשובתנו זו מתייחסת לכלל הבנק/סניפיו.

בכבוד רב

עו"ד : רותם חנני

רחוב : הלל יפה 11

חדרה

מיקוד

בנק הפועלים בע"מ
מרכז תפעול בנקאי

תאריך : 22/07/2025
מספרנו : 12611 0

בנק דיסקונט לישראל בע"מ.

טל' 76-8050173

סניף עיקולים

מקור

3810201

לכבוד
בית משפט השלום חדרה
ת.ד. 271
חדרה

א.ג.נ.,
הנדון: תשובה לצו עיקול/חימוש מיום 16/07/2025
טכום העיקול: ש"ח
מאת: בית משפט השלום חדרה
בענין: קוד תיק עקרי :
שם חייב : רומנוב
תיק מס': 0253620725 מס' המרצה : 0020250716
תעודת זהות מס' : 303656177 יצחק

בתשובה לצו העיקול הנ"ל,
אשר הופנה על ידכם אל בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
הרינו להשיב כדלקמן:-
בבנק דיסקונט לישראל בע"מ לא מתנהל חשבון על השם הנקוב בצו.

הערה:

אי לכך, רשמנו לפנינו את קבלת העיקול, בכפוף לאמור בהוראות כל דין.

- אם קיים ו/או יתקבל צו עיקול מזונות - יפעל הבנק בהתאם לדין.

בכבוד רב,
בנק דיסקונט לישראל בע"מ.

העתקים :

עותק לעו"ד





מדור עיקולים

מחלקת תפעול עורפי

אבא הלל סילבר 13 לוד

טלפון 076-8043000 פקסימיליה 03-5686955

לכבוד

בית משפט השלום

הלל יפה 7 א'

חדרה 30203

תאריך: 27.07.25

תשובה לצו עיקול**המחזיק: בנק מזרחי טפחות בע"מ ח.פ. 52000522****שם החייב/משיב/נתבע: יצחק רומנוב ת.ז. 303656177****מס' תיק: ת"א 25362-07-25****מס' הליך: _____**

במענה לצו עיקול מיום 21.07.25 הרינו מתכבדים להשיבכם כדלקמן:

1. ☐ מצ"ב שיק מס' _____ על סך _____ ₪.2. ☐ צו העיקול לא בוצע כי:☒ אין חשבון ע"ש החייב☐ אצלנו לא קיים חשבון המתנהל על ידי החייב לבדו כנקוב בצו.☐ הפרטים בצו אינם מספקים לזיהוי החייב. נבקשכם להמציא לנו פרטים מזהים מדויקים.3. ☐ בתאריך קבלת הצו לא הייתה כל יתרת זכות בחשבון החייב.4. ☐ בעת קבלת הצו לא נמצאו בידנו כספים או נכסים אחרים השייכים לחייב הנ"ל.5. ☐ עיקלנו את הנכסים של החייב המפורטים להלן:

5.1 יתרת עו"ש בסכום של _____

5.2 פיקדונות בסכום של _____

5.3 תכנית חיסכון בסכום של _____ ₪, אשר שוויה לשבירה _____ ₪ פ.ז.

5.4 ני"ע מסוג בכמות של ע"נ _____ ליום _____

5.5 שיקים עתידיים בסכום של _____ ₪ (כפוף לכך שכל השיקים יפרעו).

6. ☐ בעת קבלת הצו נמצאו בחשבונו של הנ"ל נכסים שלא הועברו אליכם, ולא ניתן להעבירם על פי כל

דין, כדלהלן (במקרה של עיקול לפי פקודת המיסים (גבייה)):

הנכס	הדין שלפיו לא ניתן להעביר את הנכס	המועד שבו ניתן יהיה להעביר את הנכס

7. ☐ החייב נפטר.

8. מאחר וקופות התגמולים הינן גופים משפטיים עצמאיים (תאגידים שונים שאינם בנק מזרחי טפחות בע"מ), נבקשכם להמציא אליהם ישירות את ההודעה למחזיק באשר איננו מחזיקים בנכסים עליהם חל צו העיקול. למותר לציין כי לא רשמנו עיקולים על כספי קופות גמל.

Mizrahi Tefahot Bank Ltd

בנק מזרחי טפחות בע"מ



מדור עיקולים

מחלקת תפעול עורפי

אבא הלל סילבר 13 לוד

טלפון 076-8043000 פקסימיליה 03-5686955

9. כל הנכסים ו/או הזכויות של החייבים שבדון משועבדים וממושכנים לטובתנו במשכון קבוע ושעבוד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום להבטחת חובות החייבים ו/או להבטחת חובות של צדדים שלישיים שהחייבים ערבים לחובם ואשר חובם לבנק עולה על שווי הנכסים שבידינו ; ובנוסף, עומדות לטובתנו זכויות עכבון ו/או קיזוז על כל נכס או זכות כאמור בגין כל חוב שכל אחד מהחייבים (לחוד) חייב לנו הן באופן אישי והן בתוקף ערבותו.
10. בהיות המעקל בא "בנעלי החייב", אין הוא רוכש זכויות טובות ממנו, ולפיכך זכותנו להיפרע ראשונים עדיפה על פני זכויותיו של כל נושה אחר בכלל ועל זכויותיכם כמעקלים בפרט.
11. הרינו להסב תשומת ליבכם לכך שאין בעיקולים האמורים כדי לפגוע או לגרוע מזכותנו לממש כל שעבוד או משכון הקיימים לטובתנו ו/או לממש בתוקף זכויות הקיזוז ו/או העכבון שמוקנים לנו, כל נכס או זכות שבידינו לכיסוי כל סכום חוב המגיע לנו מאת כל אחד מהחייבים, ללא כל הודעה מוקדמת אליכם.
12. בכפוף לזכויות העכבון והקיזוז המוקנים לנו על פי כל הסכם או דין לגבי כל נכס המוחזק בידינו ו/או הרשום לזכות מי מהחייבים הנ"ל אצלנו; ובכפוף לזכויות המשכון ו/או השעבוד שקיימים לזכותנו ושביגים אנו רשאים להיפרע ראשונים מכל נכס או זכות כאמור; ובכפוף לזכותנו להיפרע גם מחובות שיווצרו בעתיד עקב חיוב בגין כרטיסי האשראי, רשמנו את העיקולים כמבוקש.
13. ☐ הרינו מתכבדים להסב תשומת ליבכם לכך שהנכסים וההתחייבויות של הנ"ל הם במאוחד ובנפרד עם אדם נוסף.
14. ☐ ברצוננו להסב תשומת ליבכם לכך ששבירת תכניות החיסכון קודם מועד פירעון המוסכם עשויה להסב לחייבים נזק כספי שלא יהיה ניתן לתיקון.
15. ☐ רשמנו לפנינו כי אם תוך 3 חודשים מעת קבלת הצו יגיעו לידי נכסים של החייב נפעל לגביהם כנדרש בצו.
16. ☐ קיימים צווי עיקול קודמים בחשבון החייב.
17. ☐ הערות:

בכבוד רב
בנק מזרחי טפחות בע"מ

יוסף רצאבי
ד. פתח תקוה

Mizrahi Tefahot Bank Ltd

בוק סודתי ספרות בע"ס